

1501591-77.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FELIPE CAMPELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

RAFAEL FELIPE CAMPELO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501591-77.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501591-77.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FELIPE CAMPELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

RAFAEL FELIPE CAMPELO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2022, por volta das 10h30min, na Estrada do Pequia, nº 823, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 66 (sessenta e seis) porções de Maconha; 116 (cento e dezesseis) porções de Cocaína, 41 (quarenta e uma) porções de Crack e 06 (seis) porções de Skunk, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.51), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, o que foi ratificado pela Defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

Acolho o pedido das partes, com a consequente absolvição do réu.

Com efeito, existe dúvida fundada a respeito da autoria delitiva para esta Magistrada que presidiu a audiência de instrução.

O réu negou a autoria delitiva, com bastante veemência e disse que foi comprar drogas no local, pois é usuário. Alegou que o traficante fugiu e dispensou a sacola com as porções, que foi apreendida pelos policiais. Relatou que não estava com entorpecentes ou dinheiro.

E a negativa não pode ser totalmente afastada.

Os policiais civis não apontaram, com certeza, sob o crivo do contraditório, o réu como o proprietário das drogas, já que o policial Demétrio não se recordava especificamente dos fatos, mas ambos disseram que, de fato, um segundo indivíduo fugiu no momento da abordagem policial.

Registre-se, conforme pacífica jurisprudência, que os agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu.

No entanto, o conjunto probatório da acusação não apresenta a firmeza necessária para subsidiar o decreto condenatório, eis que não há liame concreto indicativo de que o réu seja o proprietário da sacola com entorpecentes encontrada ou efetivamente estaria vendendo entorpecentes no local. Por fim, o réu tem 34 anos de idade, sem nenhum apontamento criminal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO e o faço para ABSOLVER O RÉU RAFAEL FELIPE CAMPELO, RG: 46528273, nascido em 21/12/1988, filho de LUCIDALVA FELIPE CAMPELO, da imputação do artigo 33, "caput" da lei 11343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

P.R.I.

Carapicuíba, 1006 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA